



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WILDAN bin (Alm.) SUNDUT**
2. Tempat lahir : Huraba
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wildan bin (Alm.) Sundut ditangkap pada tanggal 18 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/93/XI/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 18 November 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim Nasution, S.H., Suhdi Rangkuti, S.H., Andri Irama Daulay, S.H., dan Syukri Aman Harahap, S.H., M.H. para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang beralamat Jalan Durian 9 Lk. 5 Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl tanggal 19 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl tanggal 14 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl tanggal 14 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT dengan Pidana Mati.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, dengan Panjang $\pm$ 50 cm (lebih kurang lima puluh centimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang dapat memperingan hukuman Terdakwa yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
2. Terdakwa masih kategori muda dan memiliki kesempatan untuk berubah;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi Perkaranya pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung cacat moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilontarkan pada saat penyidikan sampai proses peradilan sangat sopan yang berguna untuk memudahkan Aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu perkara, kemudian dari pada itu Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa putusan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya Perkara sesuai dengan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-06/L.2.28.3/Eoh.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT pergi menemui Korban Rohani yang merupakan ibu kandung Terdakwa (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1213060606120014) di rumah Korban di Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk di lantai rumah lalu Terdakwa meminta uang kepada korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, namun korban tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa sehingga muncul niat Terdakwa untuk membacok korban.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa yang mengetahui bahwa korban menyimpan 1 (satu) bilah parang di dapur lalu berjalan ke arah dapur untuk mengambil parang tersebut dan sesampainya di dapur Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm di tangan kanan Terdakwa dan mendatangi korban yang masih duduk di lantai dari arah belakang korban, lalu Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ke arah leher bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu korban berkata "*Istighfar ko amang, umak mu do au*" (Istighfar kau nak, aku ibu mu) dan dijawab oleh Terdakwa "*Inda umakku ho, setan do ho dohot anjing*" (bukan ibuku kau, setannya kau dan anjing) kemudian korban terjatuh ke lantai lalu Terdakwa mengiris (memotong) leher bagian belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm. Selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm ke arah persawahan sampai dengan Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan pihak yang berwajib.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia, sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian No:474/284/KD/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmir Dalimunthe selaku Kepala Desa Huraba II yang menerangkan bahwa Rohani telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.445/7168/RSU/XI/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama ROHANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiansyah Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang perempuan umur 66 tahun dalam keadaan D.O.A dan dijumpai luka robek leher bagian belakang, darah masih mengalir (+), bekuan darah (+) dan luka robek, luka robek pada punggung tengah atas dan pada punggung kiri atas, luka lecet pada punggung kanan atas diduga akibat ruda paksa benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT pergi menemui Korban Rohani yang merupakan ibu kandung Terdakwa (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1213060606120014) di rumah Korban di Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk di lantai rumah lalu Terdakwa meminta uang kepada korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, namun korban tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan ke arah dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm di tangan kanan Terdakwa kembali mendatangi korban yang sedang duduk di lantai dari arah belakang korban, lalu Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ke arah leher bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu korban berkata “*Istighfar ko amang, umak mu do au*” (Istighfar kau nak, aku ibu mu) dan dijawab oleh Terdakwa “*Inda umakku ho, setan do ho dohot anjing*” (bukan ibuku kau, setannya kau dan anjing) kemudian korban terjatuh ke lantai lalu Terdakwa mengiris (memotong) leher bagian belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm ke arah persawahan sampai dengan Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan pihak yang berwajib.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia, sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian No: 474/284/KD/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmir Dalimunthe selaku Kepala Desa Huraba II yang menerangkan bahwa Rohani telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.445/7168/RSU/XI/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama ROHANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiansyah Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang perempuan umur 66 tahun dalam keadaan D.O.A dan dijumpai luka robek leher bagian belakang, darah masih mengalir (+), bekuan darah (+) dan luka robek, luka robek pada punggung tengah atas dan pada punggung kiri atas, luka lecet pada punggung kanan atas diduga akibat ruda paksa benda tajam.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT yang merupakan Anak Kandung Korban Rohani (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1213060606120014) dan tinggal di rumah korban di Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk di lantai rumah lalu Terdakwa meminta uang kepada korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, namun korban tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa berjalan ke arah dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm di tangan kanan Terdakwa kembali mendatangi korban yang sedang duduk di lantai dari arah belakang korban, lalu Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ke arah leher bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu korban berkata "*Istighfar ko amang, umak mu do au*" (Istighfar kau nak, aku ibu mu) dan dijawab oleh Terdakwa "*Inda umakku ho, setan do ho dohot anjing*" (bukan ibuku kau, setannya kau dan anjing) kemudian korban terjatuh ke lantai lalu Terdakwa mengiris (memotong) leher bagian belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm ke arah persawahan sampai dengan Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan pihak yang berwajib.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia, sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian No:474/284/KD/2024 tanggal 19 November 2024

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmir Dalimunthe selaku Kepala Desa Huraba II yang menerangkan bahwa Rohani telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.445/7168/RSU/XI/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama ROHANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiansyah Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang perempuan umur 66 tahun dalam keadaan D.O.A dan dijumpai luka robek leher bagian belakang, darah masih mengalir (+), bekuan darah (+) dan luka robek, luka robek pada punggung tengah atas dan pada punggung kiri atas, luka lecet pada punggung kanan atas diduga akibat ruda paksa benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan mati*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Asmina Binti Yusri Nasution sedang menjemur pakaian di halaman rumah Saksi Asmina Binti Yusri Nasution di Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dan pada saat itu Saksi Asmina Binti Yusri Nasution dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter di hadapan Saksi Asmina Binti Yusri Nasution melihat Terdakwa WILDAN Bin Alm. SUNDUT yang merupakan Anak Kandung Korban Rohani (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1213060606120014) sedang berdiri di hadapan korban yang sedang duduk di lantai rumah korban, lalu Terdakwa meminta uang kepada korban namun korban tidak bersedia memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan ke arah dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm di tangan kanan Terdakwa kembali mendatangi korban yang sedang duduk di lantai dari arah belakang korban, lalu Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



panjang sekitar 50 (lima puluh) cm tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ke arah leher bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu korban berkata "*Isighfar ko amang, umak mu do au*" (*Istighfar kau nak, aku ibu mu*) dan dijawab oleh Terdakwa "*Inda umakku ho, setan do ho dohot anjing*" (*bukan ibuku kau, setannya kau dan anjing*) kemudian korban terjatuh ke lantai lalu Terdakwa mengiris (memotong) leher bagian belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm ke arah persawahan sampai dengan Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan pihak yang berwajib.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia, sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian No:474/284/KD/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmir Dalimunthe selaku Kepala Desa Huraba II yang menerangkan bahwa Rohani telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.445/7168/RSU/XI/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama ROHANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiansyah Nasution Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang perempuan umur 66 tahun dalam keadaan D.O.A dan dijumpai luka robek leher bagian belakang, darah masih mengalir (+), bekuan darah (+) dan luka robek, luka robek pada punggung tengah atas dan pada punggung kiri atas, luka lecet pada punggung kanan atas diduga akibat ruda paksa benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asmina binti Yusri Nasution, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa yang rumahnya berada di seberang rumah orang tua Terdakwa di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, awalnya Saksi yang sedang menjemur baju di halaman rumahnya melihat



- Terdakwa sedang berbicara dengan nada keras kepada ibunya yaitu (Almh.) Rohani lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah. Akan tetapi beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa kembali mendatangi (Almh.) Rohani dan langsung menebaskan 1 (satu) bilah parang ke leher (Almh.) Rohani sehingga (Almh.) Rohani terjatuh ke lantai;
- Bahwa saat tersungkur di lantai ruang tengah, Saksi mendengar (Almh.) Rohani berkata, *"Istighfar kau nak, aku ibumu,"* lalu dijawab oleh Terdakwa, *"Bukan ibuku kau, anjing!"* sambil kembali menebaskan parang ke leher bagian belakang (Almh.) Rohani sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan (Almh.) Rohani terjatuh ke lantai dengan posisi miring. Sementara itu Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah sambil membawa parang yang berlumuran darah;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi langsung berlari ke rumah Saksi Nurainun dan Saksi Kasmir Dalimunthe yang merupakan Kepala Desa Huraba II untuk melaporkan kejadian di rumah (Almh.) Rohani;
 - Bahwa saat Saksi Kasmir Dalimunthe dan Saksi Nurainun membawa (Almh.) Rohani ke Puskesmas Siabu untuk mendapat pertolongan pertama, Puskesmas Siabu mengarahkan agar (Almh.) Rohani dibawa ke RSUD Panyabungan. Akan tetapi setibanya di RSUD Panyabungan, (Almh.) Rohani telah dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah (Almh.) Rohani yaitu sekitar 15 m (lima belas meter). Saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut karena letak rumah Saksi yang bersebrangan dengan rumah (Almh.) Rohani dan kebetulan pada saat kejadian pintu rumah (Almh.) Rohani dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berusaha memberikan pertolongan kepada (Almh.) Rohani pada saat pertama kali Terdakwa menebaskan parang ke leher (Almh.) Rohani;
 - Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat karena Terdakwa sempat bertengkar dengan orang lain di dekat persawahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara Terdakwa dengan (Almh.) Rohani;
 - Bahwa Terdakwa baru beberapa bulan tinggal di rumah (Almh.) Rohani sejak Terdakwa berpisah dengan istrinya;
 - Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja, sementara (Almh.) Rohani bekerja sebagai petani;
 - Bahwa 1 (satu) bilah parang yang digunakan Terdakwa untuk menebas leher (Almh.) Rohani sering digunakan oleh (Almh.) Rohani untuk bertani;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Nurainun binti Yusri Nasution, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus istri dari Saksi Kasmir Dalimunthe yang merupakan Kepala Desa Huraba II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi dan Saksi Kasmir Dalimunthe yang sedang berada di rumahnya di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba didatangi oleh Saksi Asmina yang mengatakan Terdakwa telah membacok ibunya yakni (Almh.) Rohani. Mendengar kejadian tersebut, Saksi Kasmir Dalimunthe langsung menghidupkan mobil untuk membawa (Almh.) Rohani, sementara Saksi mendatangi rumah (Almh.) Rohani;
- Bahwa sesampainya di rumah (Almh.) Rohani, Saksi melihat (Almh.) Rohani sudah tergeletak di lantai dengan posisi miring dalam kondisi leher yang berlumuran darah. Selanjutnya Saksi bersama beberapa masyarakat lain mengangkat tubuh (Almh.) Rohani ke dalam mobil untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa oleh karena luka yang diderita (Almh.) Rohani tidak bisa ditangani, Puskesmas Siabu mengarahkan agar (Almh.) Rohani dibawa ke RSUD Panyabungan. Akan tetapi setibanya di RSUD Panyabungan, (Almh.) Rohani telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saat berada di rumah (Almh.) Rohani, Saksi tidak melihat Terdakwa di dalam ataupun di sekitar rumah. Namun berdasarkan cerita dari Saksi Asmina, Terdakwa terlihat sama sekali tidak berusaha memberikan pertolongan kepada (Almh.) Rohani dan justru melarikan diri keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat karena Terdakwa sempat bertengkar dengan orang lain di dekat persawahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara Terdakwa dengan (Almh.) Rohani;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa bulan tinggal di rumah (Almh.) Rohani sejak Terdakwa berpisah dengan istrinya;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja, sementara (Almh.) Rohani bekerja sebagai petani;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang digunakan Terdakwa untuk menebas leher (Almh.) Rohani sering digunakan oleh (Almh.) Rohani untuk bertani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Kasmir Dalimunthe bin (Alm.) Ali Hanifa Dalimunthe, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus Kepala Desa Huraba II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi dan Saksi Nurainun yang sedang berada di rumahnya di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba didatangi oleh Saksi Asmina yang mengatakan Terdakwa telah membacok ibunya yakni (Almh.) Rohani. Mendengar kejadian tersebut, Saksi langsung menghidupkan mobil untuk membawa (Almh.) Rohani, sementara Saksi Nurainun mendatangi rumah (Almh.) Rohani;
- Bahwa sesampainya di rumah (Almh.) Rohani, Saksi melihat (Almh.) Rohani sudah tergeletak di lantai dengan posisi miring dalam kondisi leher yang berlumuran darah. Selanjutnya Saksi bersama beberapa masyarakat lain mengangkat tubuh (Almh.) Rohani ke dalam mobil untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa oleh karena luka yang diderita (Almh.) Rohani tidak bisa ditangani, Puskesmas Siabu mengarahkan agar (Almh.) Rohani dibawa ke RSUD Panyabungan. Akan tetapi setibanya di RSUD Panyabungan, (Almh.) Rohani telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saat berada di rumah (Almh.) Rohani, Saksi tidak melihat Terdakwa di dalam ataupun di sekitar rumah. Namun berdasarkan cerita dari Saksi Asmina, Terdakwa terlihat sama sekali tidak berusaha memberikan pertolongan kepada (Almh.) Rohani dan justru melarikan diri keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat karena Terdakwa sempat bertengkar dengan orang lain di dekat persawahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara Terdakwa dengan (Almh.) Rohani;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa bulan tinggal di rumah (Almh.) Rohani sejak Terdakwa berpisah dengan istrinya;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja, sementara (Almh.) Rohani bekerja sebagai petani;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang digunakan Terdakwa untuk menebas leher (Almh.) Rohani sering digunakan oleh (Almh.) Rohani untuk bertani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Alihar Dalimunthe bin (Alm.) Lolot Dalimunthe, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Terdakwa karena mendiang ayah Terdakwa adalah adik kandung dari ayah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi yang sedang tidur di rumahnya yang berada di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba dibangunkan oleh anak Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa telah membacok (Almh.) Rohani dan pada saat itu Terdakwa sudah kabur ke daerah persawahan Saba Jae;
- Bahwa mendengar kejadian tersebut, Saksi langsung pergi ke Saba Jae dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke RSUD Panyabungan untuk melihat kondisi (Almh.) Rohani, akan tetapi setibanya di RSUD Panyabungan (Almh.) Rohani telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa pihak kepolisian sempat meminta persetujuan dari keluarga untuk melakukan autopsi terhadap tubuh (Almh.) Rohani, akan tetapi berdasarkan hasil musyawarah, keluarga (Almh.) Rohani menolak untuk dilakukan autopsi terhadap (Almh.) Rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara Terdakwa dengan (Almh.) Rohani. Akan tetapi berdasarkan cerita dari masyarakat, Terdakwa membacok ibunya sendiri lantaran kesal tidak diberikan uang;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa bulan tinggal di rumah (Almh.) Rohani sejak Terdakwa berpisah dengan istrinya;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja, sementara (Almh.) Rohani bekerja sebagai petani;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang digunakan Terdakwa untuk menebas leher (Almh.) Rohani sering digunakan oleh (Almh.) Rohani untuk bertani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Muhammad Putra Mahmuddin, M.Ked, Sp.KJ., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter spesialis kejiwaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permintaan dari Polres Mandailing Natal, Ahli pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap seseorang bernama Wildan bin (Alm.) Sundut yang hasil pemeriksaannya telah dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: 812/26/RSU/II/2025 tanggal 16 Januari 2025;
- Bahwa adapun metode yang digunakan untuk memeriksa kesehatan jiwa seseorang, dilakukan dengan instrumen *Self Reporting Questionnaire*;
- Bahwa Ahli sudah mendapatkan sertifikasi untuk pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang dengan menggunakan metode *Self Reporting Questionnaire*;
- Bahwa setelah pengisian *Self Reporting Questionnaire*, pemeriksaan dilanjutkan dengan wawancara selama 1 (satu) jam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya gangguan halusinasi, gangguan mental (*skizofrenia*), ataupun gangguan kejiwaan apapun terhadap diri seseorang atas nama Wildan bin (Alm.) Sundut;
- Bahwa saat pemeriksaan, tidak ditemukan zat yang mempengaruhi cara berpikir Wildan bin (Alm.) Sundut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 445/7168/RSU/XI/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama Rohani yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Panyabungan, dr. Ardiansyah Nasution;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/284/KD/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Huraba II, Kasmir Dalimunthe;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: 812/26/RSU/II/2025 tanggal 16 Januari 2025 atas nama Wildan bin Sundut yang dibuat oleh Dokter RSUD Panyabungan, dr. Muhammad Putra Mahmuddin, M.Ked, Sp.KJ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari (Almh.) Rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang duduk di lantai rumah (Almh.) Rohani di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal tiba-tiba mendengar suara, "*Udah dibunuhnya mamakmu,*" lalu Terdakwa langsung berkata kepada (Almh.) Rohani, "*Kau bunuh mamakku,*" sehingga (Almh.) Rohani langsung berkata kepada Terdakwa, "*Udah makin gila kau*";

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur rumah untuk mengambil sebilah parang yang biasa digunakan (Almh.) Rohani untuk bertani, kemudian Terdakwa kembali menghampiri (Almh.) Rohani dan langsung menebaskan sebilah parang ke leher belakang (Almh.) Rohani hingga (Almh.) Rohani berkata, “*Aku mamakmu!*”;
- Bahwa setelah melihat ibunya tersungkur ke lantai, Terdakwa kembali menebaskan parang ke arah leher bagian belakang (Almh.) Rohani sebanyak 3 (tiga) kali hingga (Almh.) Rohani sudah tidak bergerak lagi lalu Terdakwa melarikan diri keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memberi pertolongan kepada ibunya dan justru kabur karena mendengar bahwa orang yang membunuh ibunya masih berada di luar rumah;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di daerah persawahan, Terdakwa kembali mendengar suara yang mengatakan pembunuh ibu Terdakwa berada di sawah. Saat Terdakwa menebaskan parang ke salah seorang pria, Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa tidak ada permasalahan apapun antara Terdakwa dengan (Almh.) Rohani;
- Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi 40 (empat puluh) butir pil *trex* selama beberapa hari sebelum Terdakwa membacok ibunya, karena menurut Terdakwa setelah mengonsumsi pil *trex* Terdakwa menjadi lebih tenang menghadapi masalah rumah tangganya;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa bulan tinggal di rumah (Almh.) Rohani sejak Terdakwa berpisah dengan istrinya;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja, sementara (Almh.) Rohani bekerja sebagai petani;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang yang digunakan Terdakwa untuk menebas leher (Almh.) Rohani sering digunakan oleh (Almh.) Rohani untuk bertani;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat (Almh.) Rohani mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum terkuli lemas;
- Bahwa saat ini (Almh.) Rohani telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang $\pm 50\text{Cm}$ (lebih kurang lima puluh centimeter);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan (Almh.) Rohani, dimana (Almh.) Rohani merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
2. Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa yang sedang duduk bersama (Almh.) Rohani di sebuah rumah yang dihuni oleh (Almh.) Rohani dan Terdakwa di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba tersinggung dengan perkataan dari (Almh.) Rohani sehingga Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang $\pm 50\text{Cm}$ (lebih kurang lima puluh centimeter) yang biasa disimpan (Almh.) Rohani di dapur;
3. Bahwa setelah menemukan parang tersebut, Terdakwa memegang sebilah parang lalu kembali menghampiri (Almh.) Rohani dan menebaskan parang ke leher bagian belakang (Almh.) Rohani sehingga (Almh.) Rohani langsung tertunduk memegang kepalanya sambil berkata, "*Istighfar kau nak, aku ibumu.*" Akan tetapi Terdakwa menjawab, "*Bukan ibuku kau, anjing!*" lalu kembali menebaskan parang ke leher bagian belakang (Almh.) Rohani sebanyak 3 (tiga) kali sehingga (Almh.) Rohani terkulai lemas di lantai dengan posisi miring;
4. Bahwa melihat kondisi (Almh.) Rohani, Terdakwa sama sekali tidak memberikan pertolongan dan melarikan diri keluar rumah sambil membawa parang yang berlumuran darah;
5. Bahwa pada saat bersamaan Saksi Asmina yang melihat kejadian tersebut langsung berlari ke rumah Saksi Nurainun dan Saksi Kasmir Dalimunthe yang merupakan Kepala Desa Huraba II untuk melaporkan kejadian antara Terdakwa dan (Almh.) Rohani. Selanjutnya (Almh.) Rohani dibawa ke Puskesmas Siabu untuk mendapat pertolongan pertama namun petugas Puskesmas Siabu mengarahkan agar (Almh.) Rohani dibawa ke RSUD Panyabungan. Akan tetapi setibanya di RSUD Panyabungan, (Almh.) Rohani sudah tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/284/KD/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Huraba II, Kasmir Dalimunthe;
6. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/7168/RSU/XI/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama Rohani yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Panyabungan, dr. Ardiansyah Nasution, diperoleh hasil (Almh.) Rohani dalam keadaan meninggal dunia (*death on arrival*) dan dijumpai luka robek pada leher bagian belakang, robek pada punggung tengah atas serta punggung kiri atas akibat ruda paksa benda tajam;
7. Bahwa Terdakwa telah menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: 812/26/RSU/II/2025

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2025 atas nama Wildan bin Sundut yang dibuat oleh Dokter RSUD Panyabungan, dr. Muhammad Putra Mahmuddin, M.Ked, Sp.KJ. diperoleh hasil tidak dijumpai adanya gangguan halusinasi, gangguan mental (*skizofrenia*), ataupun gangguan kejiwaan apapun terhadap diri seseorang atas nama Wildan bin (Alm.) Sundut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu:

Kesatu:

Primair (Primer) : Pasal 340 KUHP;

Subsida (Subsider) : Pasal 338 KUHP;

atau

Kedua : Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Ketiga : Pasal 351 ayat (3) KUHP;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kesatu terdiri dari dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primer yaitu Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu*";
3. Unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



Menimbang bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Wildan bin (Alm.) Sundut, dimana identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya (*vide*: Pasal 155 ayat (1) KUHAP) sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Wildan bin (Alm.) Sundut sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu*"

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang.

Menimbang bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap sub unsur "*direncanakan terlebih dahulu*" R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menjelaskan pengertian Pasal 340 KUHP sebagai pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*) yang merupakan pembunuhan biasa (*doodslag*) akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Adapun pengertian direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan sub unsur "*dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu*" mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana tersebut ditangguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan



pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan. Terhadap jarak waktu dapat dimaknai dalam pengertian selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belum ditetapkan bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agar niat dan rencananya tersebut dibatalkan. Jarak waktu tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang sebenarnya Terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang bahwa dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus* yakni merupakan *opzet* yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tiba-tiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau *doodslag* dengan pembunuhan berencana atau *moord* terletak pada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus premeditatus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, dimana dalam pembunuhan berencana diperlukan juga suatu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktu yang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan secara keji;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah suatu perbuatan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan primer sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;



3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa yang sedang duduk bersama (Almh.) Rohani di sebuah rumah yang dihuni oleh (Almh.) Rohani dan Terdakwa di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba tersinggung dengan perkataan dari (Almh.) Rohani sehingga Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang $\pm 50\text{Cm}$ (lebih kurang lima puluh centimeter) yang biasa disimpan (Almh.) Rohani di dapur;

Menimbang bahwa setelah menemukan parang tersebut, Terdakwa memegang sebilah parang lalu kembali menghampiri (Almh.) Rohani dan menebaskan parang ke leher bagian belakang (Almh.) Rohani sehingga (Almh.) Rohani langsung tertunduk memegang kepalanya sambil berkata, *"Istighfar kau nak, aku ibumu."* Akan tetapi Terdakwa menjawab, *"Bukan ibuku kau, anjing!"* lalu kembali menebaskan parang ke leher bagian belakang (Almh.) Rohani sebanyak 3 (tiga) kali sehingga (Almh.) Rohani terkulai lemas di lantai dengan posisi miring. Melihat kondisi (Almh.) Rohani, Terdakwa sama sekali tidak memberikan pertolongan dan melarikan diri keluar rumah sambil membawa parang yang berlumuran darah;

Menimbang bahwa terhadap uraian fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan syarat terpenuhinya sub unsur *"dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu"*, perbuatan Terdakwa yang mengambil sebilah parang dari dapur rumah (Almh.) Rohani, dimana sebelumnya Terdakwa memang sudah mengetahui lokasi parang tersebut yang sering digunakan (Almh.) Rohani untuk bertani, dengan tujuan memang untuk ditebaskan kepada (Almh.) Rohani yang menurut Terdakwa telah menyinggung perasaan Terdakwa. Meskipun dalam tempo waktu terjadinya ketersinggungan antara Terdakwa dengan (Almh.) Rohani terjadi dalam waktu yang singkat, namun sesaat setelah (Almh.) Rohani tidak berdaya akibat tebasan parang pertama yang diayunkan Terdakwa ke leher bagian belakang (Almh.) Rohani sampai (Almh.) Rohani berkata, *"Istighfar kau nak, aku ibumu,"* Terdakwa masih memiliki pilihan atau kesempatan untuk menyelamatkan (Almh.) Rohani. Akan tetapi Terdakwa justru memilih untuk kembali menebaskan sebilah parang ke leher bagian belakang (Almh.) Rohani sebanyak 3 (tiga) kali hingga (Almh.) Rohani benar-benar tidak bergerak lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam menunaikan perbuatannya telah mendapat cukup waktu persiapan untuk benar-benar mencapai



tujuannya sehingga unsur kesengajaan dalam derajat pertama yaitu kesengajaan sebagai maksud telah terpenuhi terhadap tindakan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian hukum dan fakta hukum diatas, jelas tindakan Terdakwa dilakukan secara terarah ke bagian vital tubuh (Almh.) Rohani, yang diawali dengan suatu persiapan yang memungkinkan Terdakwa untuk membatalkan niatnya karena ada jeda waktu bagi Terdakwa untuk berpikir namun demikian Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk membatalkan niatnya. Dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara hukum terhadap Terdakwa;

Ad.3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang bahwa delik pembunuhan merupakan delik materiil, sehingga suatu tindak pidana dikatakan telah selesai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur ini erat hubungannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan pada unsur kedua yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah menebaskan parang ke leher bagian belakang (Almh.) Rohani sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa sama sekali tidak memberikan pertolongan dan melarikan diri keluar rumah sambil membawa parang yang berlumuran darah. Saat (Almh.) Rohani dibawa oleh Saksi Nurainun dan Saksi Kasmir Dalimunthe ke RSUD Panyabungan, (Almh.) Rohani sudah tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/284/KD/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Huraba II, Kasmir Dalimunthe;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/7168/RSU/XI/2024 tanggal 19 November 2024 atas nama Rohani yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Panyabungan, dr. Ardiansyah Nasution, diperoleh hasil (Almh.) Rohani dalam keadaan meninggal dunia (*death on arrival*) dan dijumpai luka robek pada leher bagian belakang, robek pada punggung tengah atas serta punggung kiri atas akibat ruda paksa benda tajam;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang menebaskan parang ke leher belakang (Almh.) Rohani lalu kembali menebaskan parang ke arah leher bagian belakang (Almh.) Rohani sebanyak 3 (tiga) kali hingga (Almh.) Rohani sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak lagi hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/7168/RSU/XI/2024 tanggal 19 November 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/284/KD/2024 tanggal 19 November 2024, menunjukkan adanya hubungan kausal antara sebab dan akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dimana kematian dari (Almh.) Rohani merupakan kelanjutan logis dari suatu tindakan yang merupakan sebab (perbuatan) atas tujuan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua. Tidak dapat diabaikan begitu saja bahwa jika Terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh yang vital seperti bagian dada, perut, dan kepala, dapat menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908K/Pid.2006 tertanggal 28 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur “*menghilangkan nyawa orang lain*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang beralih mendengar bisikan agar Terdakwa membunuh (Almh.) Rohani (ibu Terdakwa), berdasarkan pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa yang dilakukan oleh dr. Muhammad Putra Mahmuddin, M.Ked, Sp.KJ. selaku Dokter Spesialis Kejiwaan pada RSUD Panyabungan, diperoleh hasil tidak dijumpai adanya gangguan halusinasi, gangguan mental (*skizofrenia*), ataupun gangguan kejiwaan apapun terhadap Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor: 812/26/RSU/II/2025 tanggal 16 Januari 2025 atas nama Wildan bin (Alm.) Sundut. Dengan demikian jelas tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf. Sehingga Majelis

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyimpulkan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang $\pm 50\text{Cm}$ (lebih kurang lima puluh centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa (Almh.) Rohani;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi keluarga (Almh.) Rohani;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap ibu kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- NIHIL;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia dengan memperhatikan aspek keadilan moral (*moral justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*). Keadilan moral merupakan suatu keadilan yang berasal dari moralitas atau standar baik dan buruk dengan tolak ukur nilai agama dan kemanusiaan. Keadilan sosial merupakan keadilan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dimana dalam perspektif Jeremy Bentham kemanfaatan cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan, atau sebagaimana bunyi sila kelima Pancasila. Keadilan hukum dalam pengertian keadilan berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal;

Menimbang bahwa terhadap ketiga aspek keadilan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan aspek keadilan moral, perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa dilakukan terhadap ibu kandungnya dimana seharusnya dalam perspektif nilai moral Terdakwa sebagai anak kandung memiliki kewajiban berbakti,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, menunjukkan cinta kasih, serta menjaga ibunya dari berbagai ancaman. Namun demikian Terdakwa melakukan perbuatan sebaliknya dari kewajiban moral kepada ibu yang melahirkan atau memberikan kehidupan bagi dirinya dengan menghilangkan nyawa ibunya secara tidak manusiawi. Terhadap aspek keadilan sosial perbuatan Terdakwa tidak memiliki manfaat apapun tetapi sebaliknya memberikan ketidakamanan, kecemasan atau keresahan serta contoh perbuatan yang tidak dapat diterima hati nurani masyarakat. Sementara terhadap aspek keadilan hukum, perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pengenaan hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa yang dituangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya, dengan mempertimbangkan aspek tujuan hukum yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap ibu kandung Terdakwa sendiri dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak manusiawi. Karena pada hakikatnya seorang anak harus menjaga, melindungi, memberi rasa hormat terhadap orang tuanya, sementara apa yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu kandungnya sendiri bertentangan dengan hakikat seorang manusia khususnya sebagai seorang anak. Terlebih lagi dengan memandang perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sadis karena meskipun ibu Terdakwa telah memohon kepada Terdakwa untuk menghentikan tebasan parangnya, akan tetapi Terdakwa tetap menghunjamkan parang ke leher ibunya sebanyak 3 (tiga) kali dan bahkan tidak memberikan pertolongan sama sekali usai ibu Terdakwa terkulai lemas tak berdaya di lantai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, dan hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah cukup adil, memadai, dan telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka biaya perkara diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wildan bin (Alm.) Sundut** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana mati**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang ± 50 Cm (lebih kurang lima puluh centimeter);Dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Tdt.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Tdt.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Hakim Ketua,

Tdt.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Tdt.

Risdianto, A.Md.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Mdl